



PUTUSAN
Nomor 3884 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANITA SUSANTY, bertempat tinggal di Perum Aura Mutiara II, Kaveling 1, Pagutan Permai, RT -, RW 096, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hafiz, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Abdul Hafiz, S.H. & Rekan, berkantor di Perumahan Lingkar Muslim Blok A-16, Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

JESSY AVIANTY, bertempat tinggal di Jalan Selaparang Lingkungan Sweta Selatan, RT 003, RW 168, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hanan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Abdul Hanan, S.H & Partners, berkantor di Jalan Piranha 3 Nomor 1, Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2023;
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3884 K/Pdt/2023



2. Menyatakan hukum Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan objek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang tanpa seizin, sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat telah menguasai dan memanfaatkan tanah dan bangunan objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil bagi Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kerugian Materiil:
 - Nilai tanah dan bangunan Rp400.000.000,00;
 - Biaya pengurusan perkara Rp100.000.000,00;
 - 2) Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil yaitu berupa terusnya ketentraman dan harga diri sebagai pemilik tanah dan bangunan objek sengketa yang sah dan jika dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari pihak lain kepada Penggugat dan jika Tergugat ingkar akan dilakukan upaya paksa oleh pejabat yang berwenang;
6. Menyatakan hukum sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan hukum putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3884 K/Pdt/2023



9. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum mengajukan gugatan (tentang *legal standing*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat Konvensi;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum, Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan dengan hukum, bahwa penguasaan objek berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Pagutan Barat tercatat atas nama Jessy Avianty dan Al Syam Benzema tertanggal 14 Mei 2009 dan Surat Ukur 313/Pagutan Barat/2009 luas 138 m² tertanggal 7 Mei 2009 adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3884 K/Pdt/2023



4. Menyatakan dengan hukum, perubahan nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Pagutan Barat dahulu tercatat atas nama Dodi Sagita Sahril yang kemudian diubah menjadi Jessy Avianty dan Al Syam Benzema adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa segala bentuk surat-surat atas objek sengketa yang diatasnamakan Tergugat Rekonsensi atau pihak ketiga lainnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan sah objek sengketa adalah milik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 6/L/VIII/2015, tertanggal 12 Agustus 2015;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian materil dan immateril bagi Penggugat Rekonsensi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materil:
 1. Kerugian atas dikuasanya dan dibalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Pagutan Barat milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 2. Biaya pengurusan perkara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Kerugian Immateril:

Kerugian immateril yaitu berupa terganggunya ketentraman dan kenyamanan di rumah milik Penggugat Rekonsensi sendiri dan apabila dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menyatakan dengan hukum sita jaminan atas objek berupa Sertifikat Hak Milik 311/Pagutan Barat tercatat atas nama Jessy Avianty dan Al Syam Benzema dengan Surat Ukur Nomor 313/Pagutan Barat/2009 adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan objek berupa Sertifikat Hak Milik 311/Pagutan Barat atas nama Jessy Avianty dan Al Syam Benzema dengan Surat Ukur Nomor 313/Pagutan Barat/2009 tersebut kepada Penggugat Rekonsensi tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan kepolisian;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3884 K/Pdt/2023



10. Menyatakan dengan hukum putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan lebih dahulu walupun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
11. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 26 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan objek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang tanpa seizin, sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat telah menguasai dan memanfaatkan tanah dan bangunan objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari pihak lain kepada Penggugat dan jika Tergugat ingkar akan dilakukan upaya paksa oleh pejabat yang berwenang;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3884 K/Pdt/2023



- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT MTR, tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 April 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta-Kas/Pdt/2023/PN Mtr, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kini Termohon Kasasi seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kini Termohon Kasasi, gugur dan batal demi hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kini Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan bermanfaat;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3884 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa perjanjian jual beli rumah objek sengketa oleh suami Penggugat semasa hidupnya selaku penjual dengan Tergugat selaku pembeli tidak memenuhi syarat sahnya jual beli, di samping itu ketika terjadi jual beli objek sengketa tanah, rumah dan sertifikatnya sedang menjadi jaminan utang, serta karena baru pada sebatas Perjanjian Pengikatan Jual Beli saja yang tidak dilanjutkan dengan Akta Jual Beli, maka jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum, maka objek sengketa Sertifikat Hak Milik 311/Pagutan Barat atas nama Jessy Avianty dan Al Syam Benzema dengan Surat Ukur Nomor 313/Pagutan Barat/2009 masih menjadi milik Penggugat yang sah, sehingga perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka tepat Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ANITA SUSANTY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat berada di pihak

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3884 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANITA SUSANTY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3884 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3884 K/Pdt/2023